

1503582-66.2021.8.26.0302

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/04/2022

... de que eles se destinavam ao tráfico. Como se vê, a prática do tráfico é certa. O réu foi abordado na posse de pedras de "crack" e, em todas oportunidades em que ouvido, inclusive em juízo, confessou o tráfico. De rigor, portanto, a procedência da ação para o fim de condenar o réu ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Passo a dosar a pena. Na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú - 2ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Centro, Jaú - SP - cep 17210-100

AUDIÊNCIA VIRTUAL - Instrução, Debates E Julgamento Processo_ 1503582-

66.2021.8.26.0302-20220404_150411-Gravação de Reunião.Mp4

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1503582-66.2021.8.26.0302 - Controle 2021/001313

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2284461/2021 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 20894150 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 5876/21/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2284461 - DEL.POL.MINEIROS DO TIETE, 5876/21/406 - DEL.POL.MINEIROS DO TIETE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RIAN CARLOS ANDRADES

Em 04 de abril de 2022, no horário designado, foi realizada audiência virtual, conforme disciplina estabelecida pela E. Corregedoria Geral da Justiça, sendo assegurado, antes do início da solenidade, o direito de entrevista reservada entre acusado e Defensor. Presente a MM Juíza de Direito, Dra. Ana Virgínia Mendes Veloso Cardoso, comigo, Escrevente, teve início a audiência para hoje designada no processo em questão, a qual foi realizada por meio de gravação na plataforma Microsoft Teams e anexada ao termo de audiência, conforme comunicado 1350/2020. Apregoadas as partes, constatou-se ter comparecido o Dr. Wellington Roger Neves, DD. Promotor de Justiça; o Dr. Luis Gustavo Fontanetti Alves da Silva, Defensor Público, ora defendendo o acusado RIAN CARLOS ANDRADES; o acusado referido; e as testemunhas Wilson Ricardo de Souza Fernandes e Jerry Adriano Alves da Silva, que prestaram seus depoimentos. Após, procedeu-se ao interrogatório do acusado. Encerrada a instrução, em alegações finais, as Partes debateram oralmente, conforme gravação que segue. Em seguida, seguiu-se deliberação da MM. Juíza: "VISTOS. Rian Carlos Andrades foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, observada a agravante prevista no art. 61, II, "j"2, do CP. O acusado foi notificado e apresentou defesa prévia (p. 89-91). A denúncia foi recebida em 25 de janeiro de 2022. (p. 93) e o réu foi citado. Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas e interrogado o réu. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu. O Defensor requereu a aplicação

das benesses legais. É O RELATÓRIO. DECIDO. A ação é procedente. A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão, laudo de constatação e exame químico-toxicológico. A autoria é certa. Em seu interrogatório judicial, o réu confessou a prática delitiva e disse que estava vendendo drogas há um mês, diariamente. A confissão do acusado foi corroborada pelo depoimento dos policiais militares Wilson Ricardo e Jerri, que confirmaram a dispensa de entorpecentes pelo réu e a admissão de que eles se destinavam ao tráfico. Como se vê, a prática do tráfico é certa. O réu foi abordado na posse de pedras de "crack" e, em todas as oportunidades em que ouvido, inclusive em juízo, confessou o tráfico. De rigor, portanto, a procedência da ação para o fim de condenar o réu ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Passo a dosar a pena. Na primeira fase, atentando-se ao disposto no art. 42 da Lei 11.343/06, observo que a pena-base deve ser majorada, considerando a alta potencialidade lesiva do entorpecente apreendido ("crack"), substância altamente nociva e viciante. Assim, aumento a pena-base de 1/6 para 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Na segunda fase, reconheço as atenuantes da confissão e da menoridade e, por outro lado, a agravante prevista no artigo 61, II, "j", do Código Penal, tendo em vista que o delito foi perpetrado em período de calamidade pública em virtude da pandemia decorrente do COVID-19 (Decreto Legislativo nº 06/2020 e Decreto nº 64.879/2020 do Governo do Estado de São Paulo), ressaltando-se, sobre ela, a decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo sobre o tema na Apelação nº 1507861-60.2020.8.26.0228, Relator Desembargador Tetsuzo Namba, julgado em 21/07/2020: "Justifica-se a aplicação da agravante mencionada, uma vez que o cometimento do crime nessas circunstâncias de calamidades públicas demonstra insensibilidade moral do agente para com a solidariedade social, visto que o período impõe o dever social de recíproca assistência. Ademais, é um período em que há maiores dificuldades de policiamento, por exemplo, e o agente aproveita-se disso para a prática de delitos"). Assim, reduzo a pena ao mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Aplico o disposto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, mas, considerando a manifestação do réu quanto à frequência diária da venda, diminuo a pena do crime de 1/6, tornando-a definitivamente em 4 anos e 2 meses de reclusão e 417 dias-multa. Considerando os motivos esposados na primeira fase, mas, por outro lado, a primariedade do réu, fixo, excepcionalmente, apesar do disposto no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 8.072/90, o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena. É incabível o estabelecimento de regime mais favorável ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, até pelo disposto na lei mencionada, que exige tratamento mais rigoroso para o delito aqui tratado, e pelo quantum aplicado e natureza das drogas apreendidas. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para o fim de CONDENAR o réu RIAN CARLOS ANDRADES, qualificado nos autos, à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 417 dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. Faculto o apelo em liberdade. Nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06, declaro o perdimento em favor da União do numerário apreendido. Custas ex lege. Oportunamente, expeça-se o necessário e archive-se. Saem intimados os participantes." NADA MAIS. A sentença foi exibida às partes para ciência. O Ministério Público informou que não deseja recorrer. O Réu e o Defensor informaram que desejam recorrer. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____(Caio C. T. Mazziere), Escr., digitei.

TERMO DE INTERROGATÓRIO

Antes da realização do interrogatório, foi assegurado o direito de entrevista reservada do(a) acusado(a) com o(a) defensor(a) (CPP, art. 185). Informado(a) pela MMA. Juíza do seu direito de permanecer em silêncio e de não

responder perguntas que lhe forem formuladas (CPP, art. 186), o que não importará em confissão e não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa (CPP, art. 186, par. único), às perguntas sobre sua qualificação, respondeu o(a) acusado(a):

Nome: RIAN CARLOS ANDRADES

RG: 63866446, RJI: 214089757-50

Data De Nascimento: 02/12/2002

Filiação: pai ANTONIO MARCOS ANDRADES, mãe JÓICE CRISTINA POLIANI

Residência: RUA PEDRO CIPOLA, 105, CASA, GIACOMO ANSELMO, Mineiros do Tiete-SP

Ciente da acusação passou a ser interrogado(a), de acordo com o art. 187 do CPP. Às perguntas da MMA. Juíza de Direito, respondeu: "O interrogatório foi realizado da forma acima referida". NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____(Caio C. T. Mazziero), Escrevente, digitei.